

- 「부가가치세법」 제2조(정의) 제2호 및 같은 법 시행령 제3조 (용역의 범위) 제1항 제6호 단서에 따르면 전·답·과수원·목장·용지·임야 또는 염전은 지적공부상의 지목과 관계없이 실제로 경작하거나 해당 토지의 고유 용도에 사용할 경우 재화를 공급하는 사업으로 보지 않아 부가가치세가 면제되므로
- 국유재산 대부계약 체결 시 대부목적 및 실제 사용용도에 따라 부가가치세의 부과여부를 결정해야 함¹⁾에도
- 국유재산관리시스템(이하 ‘국유BPM’)의 물건관리/물건단위등록 화면에서 재산관리 담당자가 [그림 5]와 같이 부가가치세 대상 또는 비대상 여부를 선택한 결과에 따라 대부계약 체결 시 부가가치세 부과여부가 결정되므로
- △ 기존 입력한 부가가치세 대상여부가 사용목적과 불일치하는 경우, 부가가치세 과오납 또는 부과 누락이 발생할 가능성이 있으므로 대부계약 체결 시 입력한 사용목적에 따라 부가가치세 부과여부가 연동되도록 국유BPM을 관리하여야 함

1) 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제34조(대부계약의 해제 또는 해지) 제1항 제6호에 따라 대부받은 자가 그 사용 목적을 위배한 경우에는 대부계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 되어 있고, 대부계약 체결 후 그 사용 목적을 위배한 것으로 확인되는 경우 대부계약을 해지하고 잔여기간의 대부료를 국고귀속 처리(국유재산과-xxxx호, 2005.7.16.)하도록 되어 있으므로 잔여기간 대부료의 부가가치세에 대해서도 국고귀속 처리하는 것이 타당하며, 해지 후 새로운 대부계약을 체결할 경우 그 대부 목적 및 실제 사용용도에 맞게 부가가치세를 부과할 필요

“기재생략”

- 이에, 2019. 4. 8. 현재 강원지역본부²⁾를 제외한 11개 지역본부의 국유재산 대부계약 계약서상 사용목적과 부가가치세 부과 현황을 점검한 결과
 - 경기지역본부는 2011. 11. 28. □□시로부터 인수한 ‘□□도 □□시 □□면 □□리 산 △△△’(임야, x,xxxm²) 소재 국유재산을 2017. 11. 21. 피대부자 ○○농산 ○○○○○법인과 x,xxxm²의 면적에 대해 사용목적 ‘목장용지’로 대부계약을 체결하였으므로 부가가치세를 제외하고 연간대부료를 납부하도록 안내하여야 함에도
 - ‘부가세대상여부’를 ‘여’로 입력하여 부가가치세 493천 원을 포함한 총 5,431천 원으로 연간대부료를 안내하여 수납 받았고
 - 1998. 7. 7. ○○세무서로부터 국세물납으로 인수한 ‘□□도 □□시

2) 2019. 3. 18. ~ 3. 22. 실시한 강원지역본부 종합감사 결과, 연간대부료를 부과하면서 총 37건에 대해 부가가치세 4,161천 원을 잘못 부과하고 총 11건에 대해서는 부가가치세 990천 원을 누락한 채 납부 안내한 사실이 발견되어 시정 요구한 바 있음

□□구 □□동 산 △-△'(임야, x,xxx㎡) 소재 국유재산은 2016. 9. 20. 피대부자 ○○○과 xxx㎡의 면적에 대해 사용목적 '고물상 부지'로 대부계약을 체결함에 따라 부가가치세를 포함한 연간 대부료로 납부 안내하여야 함에도 '부가세대상여부'를 '부'로 입력하여 부가가치세 70천 원을 누락하는 등

- 11개 지역본부는 [표 37]과 같이 부가가치세 면제 대상 237건에 대해 대부료 부과 시 부가가치세 20,672천 원을 포함하였고, 부가가치세 부과대상 96건은 부가가치세 21,151천 원을 누락한 채 연간대부료를 납부 안내한 사실이 있음

[표 37] 국유재산 대부료 부가가치세 과오부과 및 누락금액 집계

(단위 : 건, 천 원)

순번	구 분	과오 부과(별표11)		부과 누락(별표12)	
		건수	과오수납액	건수	누락금액

“기재생략”

※ 강원지역본부('19. 3월 종합감사) : 과오부과 37건(4,161천 원) / 누락 11건(990천 원)

【조치할 사항】

- ◇ 강원지역본부를 제외한 11개 지역본부장은 [별표 11]과 같이 국유재산 대부료의 부가가치세 면제 대상에 부가가치세를 잘못 부과하여 수납한 237건, 20,672천 원을 피대부자에게 환급하고, [별표 12]와 같이 부가가치세 부과를 누락한 96건, 21,151천 원을 피대부자로부터 회수하며
 - 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)
- ◇ 국유재산총괄부장은 향후 대부계약 체결시 대부목적 상 사용 용도를 입력하면 부가가치세 대상여부가 시스템에서 자동 확정되도록 국유재산관리시스템의 '부가세대상여부' 입력 관련 기능을 개선하시기 바랍니다. (개선)

[별표 11]

국유재산 대부계약 시 면제 대상 부가가치세 부과 현황

(단위 : 천 원)

순 번	소 재 지	피대부자	대부목적	부가세 부과액
--------	-------	------	------	------------

“기재생략”

* 31번 대부계약 체결 1년 후 잔여면적에 대해 추가로 대부계약 체결

[별표 12]

국유재산 대부료 부과 시 부가가치세 미부과 현황

(단위 : 천 원)

순 번	소 재 지	피대부자	대부목적	미부과 부가세
--------	-------	------	------	------------

“기재생략”
